

1516890-03.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... pela prática do crime imputado ao réu (tráfico de drogas).

O policial Anderson Vicente da Silva relatou, em juízo, que se encontrava em diligências, na Comunidade do Sapé, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Chegou a ver o réu tirando algo da sacola, entregando a terceiro. Em busca pessoal, foi encontrado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516890-03.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516890-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187582/2021 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 18994270 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 968/21/351 - 51º D.P. RIO PEQUENO, 2187582 - 51º D.P. RIO PEQUENO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHYMADA FREITAS ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

SHYMADA FREITAS ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06 (fls. 63/65), porque, supostamente, em 12 de julho de 2021, por volta das 11 horas e 40 minutos, na Rua Calixto Garcia, altura do numeral 01, Rio Pequeno, nesta Comarca, o acusado

adquiriu, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 116 (cento e dezesseis) invólucros plásticos contendo em seu interior a substância vulgarmente conhecida como "maconha", substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação de fls. 19/21.

Em 19 de julho de 2021, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 67/68).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação por meio de defensor constituído (fls. 75/80).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é improcedente.

Ao cabo da instrução criminal, não foi possível comprovar a materialidade pela ausência de laudo definitivo nos autos, tampouco a autoria delitiva pela prática do crime imputado ao réu (tráfico de drogas).

O policial Anderson Vicente da Silva relatou, em juízo, que se encontrava em diligências, na Comunidade do Sapé, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Chegou a ver o réu tirando algo da sacola, entregando a terceiro. Em busca pessoal, foi encontrado valor em dinheiro em poder do acusado sem saber a quantia. Não se recorda exatamente da quantidade de droga apreendida, mas era grande quantidade. O réu disse ser usuário de drogas. Não se recorda do horário da abordagem.

Por seu turno, o outro policial civil, Juan Vasconcelos da Silva, disse que estava em diligência na Comunidade do Sapé. Abordaram duas pessoas, o réu não conseguiu fugir, próximo dele estava uma sacola com quantidade significativa de drogas. Num primeiro momento, o réu disse que estava traficando. Porém, na Delegacia, passou a negar a traficância, dizendo ser usuário. A sacola de drogas não estava em poder do acusado, mas sim próxima a ele. Não fez campanha e visualizou o acusado logo quando chegou ao local. Não houve filmagem dos fatos. O réu tentou se evadir mas não conseguiu, pois não teve tempo de reação.

O acusado, na fase inquisitorial, disse ser usuário de drogas. Em juízo, corroborou essa versão. Relatou já ter respondido por ato infracional equiparado a roubo. Tinha R\$ 40,00 no bolso. A maconha foi adquirida por R\$ 5,00, permanecendo com R\$ 35,00. Disse que a outra pessoa que fugiu era o traficante, não sabendo declinar seu nome, sendo conhecido por "Magrinho". Afirmou trabalhar num lava-rápido, recebendo R\$ 50,00 por dia de trabalho.

A versão do acusado parece verossímil à luz das demais provas produzidas, não havendo provas suficientes para a condenação. Em tais circunstâncias, vigora o princípio in dubio pro reo.

Com efeito, o contexto probatório está frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo SHYMADA FREITAS ROCHA, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Por força do presente desfecho, expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor do acusado, ora absolvido.

Defiro o levantamento, em favor do réu, do valor apreendido nos autos, expedindo-se o necessário.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA